



PUTUSAN

Nomor 4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXX, NIK. 3578313008970006, umur 28 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Resepsionis, status Kawin, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

XXXX, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada XXXX selaku ayah kandung Termohon, yang beralamat di Jl., Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6777/Kuasa/11/2025/PA.Sby tanggal 03 November 2025, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, dengan Nomor 4903/Pdt.G/2025/PA.Sby, tanggal 08 Oktober 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.

Hlm. 1 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578271032024015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya ;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di Jalan Kota Surabaya (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon sering berhutang uang untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari 2025 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasa Termohon datang menghadap ke persidangan dan telah memeriksa identitas para pihak sesuai dengan kartu identitas yang diajukan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Termohon menyerahkan asli surat kuasa insidentil, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload

Hlm. 2 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil kemudian memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator dari Hj. Yuliati, S.H, Mediator Pengadilan Agama Surabaya tanggal 04 November 2025, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan telah dibuat court calender untuk menentukan tahapan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* secara tertulis tertanggal 18 November 2025 yang diajukan melalui e-court dan telah diverifikasi oleh ketua majelis sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 3578271032024015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya :
2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat Di Jalan XXXX selama dua bulan, namun karna Penggugat kurang bebas di rumah orang tua Tergugat maka Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik orang tua Tergugat yang lain di Jalan Pakis Tirto Sari XV-43 Kota Surabaya, Dengan Isi Rumah serba baru misal Springbad, AC, Lemari Es Dst bila rumah tersebut Saya kontrakan nilainya Rp 30.000.000. (tiga puluh Juta lebih per tahun) dan betul Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, tidak benar jika rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, selama berumah tangga Penggugat sebagai kepala rumah tangga tidak pernah memberi nafkah lahir dan selalu meminta uang kepada Ternohon dengan dalih mengembangkan usahanya dengan membeli alat

Hlm. 3 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang usaha dengan pinjaman online yang pada akhirnya diangsur menggunakan uang pribadi Termohon, sampai sebesar Rp Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

4. Bahwa, tidak benar jika Termohon tidak patuh terhadap pemohon sebagai suami, dan juga tidak benar jika Pemohon mengatakan bahwa termohon sering berhutang untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan pemohon karena Pemohon yang melakukan pinjaman online menggunakan nama dan identitas pribadi Termohon, tanpa seizin maupun sepengetahuan Termohon. Ironisnya, Pemohon sama sekali tidak pernah membayar atau mencicil angsuran dari pinjaman tersebut. Selain itu, Pemohon juga memegang kartu ATM tabungan bank milik Termohon serta telepon genggam (HP) Termohon, sehingga Termohon kehilangan kendali atas keuangannya sendiri; Termohon sudah bekerja tetap sejak tahun 2017.

5. Bahwa, benar selama berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa, antara Penggugat Rekonvensi (semula Termohon Konvensi) dengan Tergugat Rekonvensi (semula Pemohon Konvensi) telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 3578271032024015 tanggal 26 Maret 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniai anak, namun Penggugat Rekonvensi senantiasa

Hlm. 4 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha menjaga keutuhan rumah tangga serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dengan baik.

4. Bahwa selama berumah tangga, kehidupan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak berjalan harmonis. Tergugat Rekonvensi selaku suami tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana kewajibannya, bahkan sering meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi dengan alasan untuk mengembangkan usaha, termasuk melakukan pinjaman online.

5. Bahwa lebih dari itu, Tergugat Rekonvensi telah melakukan pinjaman online untuk digunakan Judi Online, dengan menggunakan nama dan identitas pribadi Penggugat Rekonvensi tanpa izin maupun sepengetahuan Pemohon Rekonvensi dan juga sempat menggadaikan 1 buah sepeda motor sekaligus menjual mahar dan cincin kawin. Namun demikian, Tergugat Rekonvensi tidak pernah melunasi atau mencicil pinjaman tersebut, sehingga beban kewajiban pembayaran justru ditanggung oleh Pemohon Rekonvensi sampai sebesar Rp Rp. 63.000.000 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah).

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga memegang dan menguasai kartu ATM tabungan serta telepon genggam (HP) milik Pemohon Rekonvensi, yang menyebabkan Penggugat Rekonvensi kehilangan kendali atas keuangan dan komunikasi pribadinya.

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan bentuk pengkhianatan dan penyalahgunaan kepercayaan, serta telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil yang besar bagi Pemohon Rekonvensi.

8. Bahwa akibat dari semua tindakan tersebut, rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjadi tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan tidak ada lagi rasa saling percaya. Tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan kembali.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk

MEMUTUSKAN:

Hlm. 5 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Iddah sebesar Rp 14.885.259 (3 X Rp 4.961.753,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar: Rp 14.885.259
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Madhiyah sebesar: Rp 4.961.753 X 19 bulan = Rp 94.273.307,-
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Maskan dan Kiswah sebesar: Rp 94.273.307,-
7. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pinjaman online menggunakan nama dan identitas pribadi Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban pembayaran (angsuran) pinjaman online yang dilakukan dengan menggunakan nama Pemohon Rekonvensi.
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 63.000.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*).
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sebagai kompensasi atas penderitaan batin, tekanan psikologis, dan hilangnya kehormatan akibat perbuatan Termohon Rekonvensi.
11. Menyatakan bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan balik ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Hlm. 6 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* secara tertulis tanggal 1 Desember 2025 yang diajukan melalui e court dan telah diverifikasi oleh ketua majelis sebagai berikut:

1. Untuk tempat tinggal, awal pernikahan memang benar kami tinggal di rumah orang tua termohon Selama 2 bulan , namun sebelum 2 bulan , saya beserta orang tua sudah menawarkan kepada istri untuk bangun rumah sendiri dimade. Tetapi pihak keluarga istri tidak menyetujui tawaran tersebut, dgn alasan pihak keluarga istri sudah menyiapkan rumah untuk ditinggali saya dan istri saya, namun setelah menikah rumah tsb masih dikontrakan ke orang lain, setelah 2 bulan menikah baru bisa pindah kerumah yang sudah disiapkan tersebut. Dan rumah tsb di isi perabotan rumah oleh orang tua istri sendiri tanpa ada permintaan dari saya maupun istri . Dan tidak ada perjanjian untuk kontrak/sewa rumah tersebut. Saat saya meninggalkan rumah pun saya tidak membawa barang apapun di rumah terutama perabotan rumah yang sudah dibeli orang tua istri .
2. Bahwa tidak benar jika saya tidak memberi nafkah lahir ,dan selalu meminta uang kepada istri saya, saat usaha saya sepi dan tidak ada pemasukan, orang tua saya tidak menutup mata dengan memberikan uang belanja untuk istri saya dan mengisi lemari es dengan bahan-bahan masakan . Dan tidak benar juga kalau saya pinjam online sebesar Rp 63.000.000 untuk mengembangkan usaha dan membeli alat penunjang usaha . saya pernah meminjam uang untuk mengembangkan usaha saya melalui koperasi orang tua istri sebesar Rp 10.000.000 , dan pinjaman tersebut sudah saya bayar lunas .
3. Bahwa tidak benar saya melakukan pinjaman online menggunakan nama dan identitas pribadi istri apalagi saya melakukan pinjaman online menggunakan identitas pribadi istri tanpa sepengetahuan istri . Bahwa tidak benar juga saya memegang kartu ATM TABUNGAN BANK milik istri serta telepon genggam (HP) istri . dan untuk ketidakpatuhan istri saya

Hlm. 7 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga selayaknya istri, misalnya untuk memasak, saya sudah memenuhi kebutuhan dapur dan sudah mengajari istri memasak dengan memberikan contoh saat saya memasak namun tetap tidak dilakukan dan selalu membeli makanan dari luar dengan budget tinggi .

Demikian tanggapan saya atas jawaban istri, Saya tanggap dengan sebenar benarnya dan dapat di pertanggung jawabkan, Atas perhatian nya Saya ucapkan Terimakasih.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara tertulis tanggal 08 Desember 2025 yang diajukan melalui e court dan telah diverifikasi oleh ketua majelis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Termohon masih tetap berpendirian sebagaimana tertuang dalam jawaban Termohon terdahulu;
2. Bahwa tidak benar, Sebelum 2 bulan, Orang tua pemohon belum menawarkan kepada Termohon untuk membangun rumah sendiri di Made. Tetapi Termohon mengingat ketika Termohon di rumah orang tuanya, Termohon berbicara kepada mamanya, inisiatif Termohon meminta ke mamanya untuk dibangun rumah di Made . pada akhirnya ibu-Nya, memberitahu kepada Termohon mengenai membangun rumah di Made, dan Termohon bertanya kepada ibu-Nya , ibu-Nya keluh kesah terhadap Pemohon dikarenakan tidak betah tinggal satu rumah orang tua Termohon tidak ada kebebasan dan terlalu banyak aturan yang harus dilakukannya, dan Termohon memberitahu pembicaraan orang tua pemohon, orang tua Termohon bersikap seperti itu supaya pemohon disiplin dan mendidik Termohon yang benar. Dan tidak mengabaikan seorang istri jika sudah tidak bersama Orang tua termohon. Dan orang tua pemohon, setuju atas pembicaraan saya, dan orang tua termohon berharap semoga anaknya bisa berubah dengan wataknya. Dan orang tua termohon menyerahkan semua didikan kepada orang tua Termohon.

Hlm. 8 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon tidak memberikan nafkah lahir bahwa benar, Pemohon sempat memberi, tetapi selalu diminta kembali pemberian pemohon sesuai jumlah yang pemohon beri kepada saya. Jika pemohon memberikan nafkah lahir, pemohon tidak mungkin meminta kepada Termohon untuk membayar dan melunasi apa yang lakukan tanpa Termohon ketahui. Jika Termohon pernah meminta nafkah selalu dia menjawab tidak ada "tetapi pemohon sering pulang malam hingga terlarut malam" mengatakan Pemohon bekerja. bekerja tapi tidak memberikan nafkah dan berulang-ulang dan sering kali cekcok masalah keuangan.

4. Pemohon mengatakan "Orang tua pemohon tidak menutup mata dengan memberikan uang belanja dan memberi mengisi lemari es dengan bahan-bahan masakan." Memang benar, tapi Termohon selalu menolak atas pemberian mertua. dikarenakan pemohon yang selalu cerita kepada mamanya. Dan mamanya bertanya kepada saya, selama ini yang beli ini itu dalam rumah tangga siapa? Termohon menjawab semua Termohon dan orang tua Termohon untuk membantu menutupi kebutuhan rumah, termasuk pembiayaan listrik, Air dan iuran Rumah. Ketika mama-Nya mengetahui anaknya tidak memberikan nafkah pada akhirnya mamanya membantu memberikan apa yang Termohon butuhkan, mengenai uang belanja, benar tapi hanya 1x memberi senilai Rp. 1.000.000,- mamanya juga mengetahui selama ini anaknya tidak memberikan nafkah, ketika mamanya bertanya selama ini anak Termohon tidak memberikan nafkah, Termohon menjawab "memberi tapi diminta lagi sesuai yang dia berikan kepada saya". Lalu orang tua pemohon bertanya, dan pemohon selalu menjawab mengelak ini itu. Lalu mama-Nya bertanya perhiasan yang mama dan ayah beri (pemohon) kenapa tidak dipakai, Termohon menjawab semuanya pertanyaan itu sejujurnya kepada orang tua pemohon. Orang tua Pemohon melontarkan malu mempunyai anak seperti ini dan orang tua juga mengatakan gagal Termohon menjadi orang tua mendidik anaknya. Dan pada akhirnya Orang tuanya menyerahkan kepada Termohon untuk

Hlm. 9 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Orang tua Termohon yang mendidik dia sesuai versi orang tua Termohon.

5. Dari Poin tersebut, menurut Termohon yang Termohon ketahui, kewajiban nafkah, jatuh di pihak suami. Jika pun adanya pemberian dari pihak luar dari mertua/orang tua Termohon adalah bantuan .

6. Pemohon mengatakan “pemohon menyalahgunakan ponsel milik istri dan mengambil ATM tanpa sepengetahuan istri” bahwa benar, Pemohon selalu melakukan seperti itu di saat istri sedang tertidur dan Termohon tidak tahu tentang peminjaman itu, dan ketika Termohon bertanya dan mengetahui itu di saat Termohon di kantor “dia menjawab buat apa kamu meminjam uang tersebut, padahal kamu tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, pemohon sering kali menjawab untuk pekerjaannya , tidak tahu pekerjaan apa yang termohon lakukan, setelah Termohon mengetahui juga dan mengecek hp Termohon di pagi hari, terdapat beberapa situs “Judi Online” lalu Termohon memeriksa riwayat tersebut “dikarenakan belum ter *log out*. terdapat transaksi yang dilakukan selama ini, dan pantas pemohon selalu tidak tidur di malam hari, dan sering tidur sendiri di kamar lain. dengan ponsel dan rokoknya (selalu begitu) semenjak tinggal di rumah berdua.

7. Bahwa, mengenai ketidakpatuhan istri tidak pernah melakukan pekerjaan rumah tangga, selayaknya seorang istri , bahwa tidak benar di awal kita sudah berkomitmen saling membantu sebelum pernikahan, karena Termohon bekerja waktu sedikit untuk mengurus rumah tangga, dan suami Termohon tidak bekerja dan lebih kebanyakan di rumah, jadi seumpama suami Termohon menyalahkan Termohon tidak kepatuhan Termohon dalam rumah tangga itu salah . padahal kita sudah berkomitmen dalam Rumah tangga.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN.

DALAM REKONVENSI

Bahwa, sebagai akibat hukum dari perceraian di antaranya untuk kelangsungan hidup Termohon maka Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan

Hlm. 10 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Tergugat Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa, karena dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari Termohon tidak dijawab dan ditanggapi oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka dalil-dalil tersebut menurut hukum acara perdata Adalah sebuah pengakuan yang merupakan alat bukti yang mutlak kebenarannya, sehingga petitum dalam rekonvensi wajib dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan balik diatas maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya agar berkenan untuk

MEMUTUSKAN :

DALAM KONVENSI

Menolak permohonan cerai talak dari Pemohon untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Iddah sebesar Rp 14.885.259 (3 X Rp 4.961.753,-)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar: Rp 14.885.259
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Madhiyah sebesar: Rp 4.961.753 X 19 bulan = Rp 94.273.307,-
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Maskan dan Kiswah sebesar: Rp 94.273.307,-
7. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pinjaman online menggunakan nama

Hlm. 11 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



dan identitas pribadi Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban pembayaran (angsuran) pinjaman online yang dilakukan dengan menggunakan nama Pemohon Rekonvensi.

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 63.000.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*).

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sebagai kompensasi atas penderitaan batin, tekanan psikologis, dan hilangnya kehormatan akibat perbuatan Termohon Rekonvensi.

11. Menyatakan bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan balik ini dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

- | 1. | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor | B- |
|----|---|----------------------|--|-------|----|
| | 121/Kua.13.29.24/PW.01/09/2025, tanggal 30 September 2025, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang <i>diunggah/diupload</i> pada aplikasi <i>e-Court</i> , lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.1; | | | | |
| 2. | Fotokopi | Kartu Tanda Penduduk | atas nama XXXX, NIK. 3578313008970006, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang <i>diunggah/diupload</i> pada aplikasi <i>e-Court</i> , lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.2; | | |

Hlm. 12 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX, Nomor 3578310201084137, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.3;
4. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.4;
5. *Print out* percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.5;
6. *Print out* bukti *transfer*, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P.6;

B.SAKSI:

1. SAKSI :

- Bahwa saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu, penyebabnya karena uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di ATM. Saat itu Pemohon pulang kerja dan lapar, tetapi di rumah tidak ada makanan, kemudian Pemohon mencoba mengambil di tas Termohon tetapi tidak ada uang, lalu

Hlm. 13 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengambil ATM dan mengambil uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di ATM untuk membeli makanan;

- Bahwa saksi diberitahu Termohon bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, namun setahu saksi Pemohon memberi nafkah kepada Termohon tetapi tidak menentu, tergantung job yang di dapat. Selain itu Termohon juga mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon mempunyai hutang Pinjol, dan setelah saksi konfirmasi kepada Pemohon, Pemohon mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar, yang benar adalah hutang di koperasi, kemudian saksi melunasi hutang tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah berjudi atau tidak. Mengenai menggadaikan motor, Pemohon memang pernah, motor tersebut digadaikan oleh Pemohon untuk usaha dekor *wedding*, tetapi sehari kemudian langsung saksi lunasi dan ambil motornya;

- Bahwa Pemohon pulang ke rumah saksi sehingga Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah pisah rumah selama 10 bulan;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

- Bahwa Pemohon mempunyai 2 usaha dekor *wedding*, satu milik sendiri dan satunya usaha bersama teman, untuk yang milik sendiri penghasilan Pemohon antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu kali job;

- Sepengetahuan saksi selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

2. SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hlm. 14 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di XXXX Kota Surabaya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi diberitahu keluarga Pemohon bahwa penyebab perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Pemohon dituduh tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Termohon tidak patuh dan sering berutang;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha wedding organizer dengan penghasilan bersih untuk 1 kali event sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan per bulan biasanya ada 3 sampai 6 event, dan jika di rata-rata, ada 2 bulan yang sepi event;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon membenarkan sedangkan Termohon tidak menanggapi;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Keterangan No. 0208/0207/AAW.SP.DIR/X/2025, tanggal 24 Oktober 2025, yang dikeluarkan oleh PT. XXXX, setelah fotokopi

Hlm. 15 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.1;

2. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah tanggal 12 Februari 2025, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.2;

3. Fotokopi foto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.3;

4. Fotokopi Surat Penegasan Nomor 202501472SP300571, tanggal 20 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh BFI Finance beserta lampiran percakapan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.4;

5. Asli Surat tertanggal 01 April 2025 dari XXXX. kepada XXXX dan XXXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.5;

6. Asli Surat tertanggal 26 Mei 2025 dari XXXX. Sekeluarga kepada XXXX dan XXXX, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.6;

7. Print out Keterangan Transaksi Keuangan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.7;

Hlm. 16 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi foto, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.8;

9. *Print out History Account* Tik Tok Milik XXXX di Gunung Bromo, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T.9;

B.SAKSI:

1. SAKSI

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah saksi;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena masalah keuangan, Pemohon selalu meminta uang kepada Termohon, biasanya Pemohon meminta uang sedikit-sedikit hingga kemudian Pemohon hutang online untuk keperluan judi, dan sekarang hutang Pemohon sudah banyak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;

Hlm. 17 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI

- Bahwa saksi adalah sepupu Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di XXXX Kota Surabaya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
 - Bahwa saksi sering mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi saksi tidak tahu apa penyebabnya;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun;
 - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa saksi ingin menyampaikan bahwa Pemohon pernah membeli handphone dengan menggunakan uang Termohon;
- Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Termohon menerima dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 18 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon diwakili Kuasa Insidentil kepada XXXX selaku ayah kandung Termohon, yang beralamat di Jl. Simomulyo Baru 02-A/13 RT002 RW003 Kel. Simomulyo Baru, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 6777/Kuasa/11/2025/PA.Sby tanggal 03 November 2025 hadir dipersidangan, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang bahwa dalam Permohonan Pemohon domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. Yuliati, SH. 04 November 2025 Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa mediasi antara para pihak berhasil sebagian;

Pokok Masalah

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 2024 antara

Hlm. 19 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon sering berhutang uang untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan Pemohon, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Januari 2025 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tidak benar jika Termohon tidak patuh terhadap pemohon sebagai suami, dan juga tidak benar jika Pemohon mengatakan bahwa termohon sering berhutang untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan pemohon karena Pemohon yang melakukan pinjaman online menggunakan nama dan identitas pribadi Termohon, tanpa seizin maupun sepengetahuan Termohon. Ironisnya, Pemohon sama sekali tidak pernah membayar atau mencicil angsuran dari pinjaman tersebut. Selain itu, Pemohon juga memegang kartu ATM tabungan bank milik Termohon serta telepon genggam (HP) Termohon, sehingga Termohon kehilangan kendali atas keuangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan dan telah berpisah tempat tinggal sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2025 tentang hasil pleno kamar agama;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membantah dalil-dalil yang menjadi sebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan perkara ini terkait dengan masalah perceraian, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana maksud Pasal 169 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 hingga P-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Hlm. 20 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P-3 berupa Surat Keterangan nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-4 dan P-5 berupa fotokopi pembicaraan melalui WhatsApp tidak jelas nama pengirim dan penerima sebagai bukti dokumen elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, diperoleh tidak jelas aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, namun tidak ada *digital forensik*, sehingga tidak memenuhi syarat materil dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa fotokopi bukti transfer ke rekening Termohon namun tidak jelas nama pengirim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dimaterai sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Darwati binti Darman) dan saksi kedua bernama (Agus Mariono bin Darman) menerangkan bahwa saksi adalah ibu dan paman Pemohon, menerangkan pula bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai anak, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi karena mereka bertengkar, penyebabnya karena masalah uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di ATM. Saat itu Pemohon pulang kerja dan lapar, tetapi di rumah tidak ada makanan, kemudian Pemohon mencoba mengambil di tas Termohon tetapi tidak ada uang, lalu Pemohon mengambil ATM dan mengambil

Hlm. 21 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di ATM untuk membeli makanan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua adalah keluarga Pemohon memberikan keterangan di depan persidangan dan telah disumpah serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa syarat materiil alat bukti saksi antara lain dikemukakan dalam buku II tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan halaman 94 dan juga dikemukakan oleh Abdul Manan dalam bukunya "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", 2005 halaman 250-251 antara lain mengemukakan bahwa syarat materiil keterangan saksi adalah keterangan atau peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, Keterangan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, keterangan yang diberikan harus bersesuaian dengan yang lainnya sebagaimana pula maksud Pasal 171 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantaranya, Termohon mengajukan bukti T-1 hingga T-9 dan dua orang saksi bernama (Hamimah binti Makmun Yahya) dan (Hendra Irawan bin Zainal Abidin);

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Termohon tersebut oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Surat Keterangan dari Direktur PT. XXXX yang menerangkan bahwa Silvia Hendiana dengan jabatan sebagai General Affair-Gudang pada PT tersebut hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (fotokopi Surat perjanjian sewa rumah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta dibawah tangan, namun setelah bukti tersebut tidak menunjukkan adanya keterkaitan dengan Pemohon dan Termohon karena yang menyewa bukan dari Pemohon atau termohon sehingga beralasan untuk mengenyampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T-3 dan T-8 berupa fotokopi gambar rumah di Kecamatan Sawahan yang diambil melalui Google sebagai bukti dokumen elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea

Hlm. 22 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, diperoleh melalui Gogle, namun tidak ada *digital forensik*, sehingga tidak memenuhi syarat materil dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, kerena itu dinilai tidak ada kaitan dengan pokok perkara maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Surat Penegasan) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup bahwa Pemohon memiliki utang pada BFI Finance Indonesia, Waru Surabaya;

Menimbang, bahwa bukti T-5 dan T-6 (Surat dari ayah Termohon kepada orang tua Pemohon) sebagai akta di bawah tangan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut sebagai bukti adanya komunikasi antara keluarga Pemohon dengan Termohon tentang masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T-7 (fotokopi Transaksi keuangan) dari Pemohon kepada Termohon), namun tidak jelas yang membuat dan pihak yang mengeluarkan bukti transaksi tersebut sehingga secara formiil tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan karena itu beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa foto Pemohon dengan wanita lain yang yang diduga sebagai pasangan Pemohon sebagai bukti dokumen elektronik, sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi syarat formiil dokumen elektronik sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak ada *digital forensik*, sehingga tidak memenuhi syarat materil dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, kerena itu dinilai tidak ada kaitan dengan pokok perkara maka beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat

Hlm. 23 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu adalah ibu kandung Termohon dan saksi kedua Termohon adalah Sepupu Termohon memberikan keterangan di depan persidangan dan telah disumpah, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, saksi tersebut adalah orang dekat Termohon, sebagaimana maksud Pasal 145 dan 171 (1) HIR.

Menimbang, bahwa saksi Termohon tersebut menerangkan pula bahwa Termohon belum dikaruniai anak. Saksi pertama yang juga adalah ibu kandung Termohon sering mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya karena masalah keuangan, Pemohon selalu meminta uang kepada Termohon, biasanya Pemohon meminta uang sedikit-sedikit hingga kemudian Pemohon hutang online untuk keperluan judi, dan sekarang hutang Pemohon sudah banyak, menurut saksi pertama bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun dan setelah berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak mengetahui masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saat ini sudah pisah rumah selama 1 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 26 Maret 2024 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, mereka telah berpisah selama 1 tahun dan sebelumnya,

Hlm. 24 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena masalah ekonomi dan utang piutang serta judi online;

- Bahwa Pemohon mempunyai usaha *wedding organizer* dengan penghasilan bersih untuk 1 kali *event* antara Rp.1.000.000,00 hingga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam satu kali *event* dan dalam sebulan biasa memperoleh 3 hingga 6 *event* tetapi ada 2 bulan yang sepi *event* dalam pertahunnya;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihak termasuk komunikasi antara keluarga kedua belah pihak namun tetap tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum Permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Hlm. 25 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut adalah unsur kumulatif yang akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa sesuai dengan pengakuan Termohon dihubungkan dengan keterangan saksi satu Pemohon dan saksi kedua Termohon telah terjadi perselisihan sejak 1 (satu) tahun yang lalu (sejak Januari 2025). Terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dikemukakan oleh kedua saksi Pemohon dan saksi termohon serta pengakuan Termohon karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri. Terlebih lagi apabila telah terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan sebagaimana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama yang terpenuhi dalam perkara ini adalah adanya perselisihan terus menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan kembali rukun;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon berpisah selama 1 (satu) tahun menjadi tanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hlm. 26 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kurun waktu yang lama tidak harmonis karena adanya perselisihan yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan hingga pada tahapan kesimpulan, Pemohon dan Termohon menyatakan keinginan untuk bercerai, maka keadaan tersebut menjadi sebab utama sehingga keduanya tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua berupa tidak adanya harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon serta usaha yang dilakukan oleh keluarga Termohon selama persidangan juga tidak dapat membuat Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat “mencapai maslahat dan menolak mafsadat” mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,

Hlm. 27 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan perkara a quo, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa majelis hakim mendasarkan pula pada SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang penerapan hasil pleno kamar Mahkamah Agung RI bagian C. Hukum Perkawinan huruf b.2 yang berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan.*

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang ditandai dengan pisah rumah selama 1 (satu) tahun (januari 2025), walaupun tidak terbukti adanya pertengkaran secara terus menerus. Majelis hakim berpendapat bahwa dengan Pemohon tinggal sendiri di Kos sedang Termohon tinggal bersama orang tuanya selama 1 (satu) tahun maka sudah besesuaian dengan maksud SEMA RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang penerapan hasil pleno kamar Mahkamah Agung RI bagian C.

Hlm. 28 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perkawinan huruf b.2 khususnya "telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan telah terpenuhi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";

Menimbang bahwa oleh karena itu Permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum Permohonan Nomor 2 yang mohon untukizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon beralasan untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan balik apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan sehingga dengan demikian tuntutan balik tersebut dipandang sebagai gugatan Rekonvensi dan untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 132 HIR berupa:

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Iddah sebesar Rp 14.885.259 (3 X Rp 4.961.753,-)
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Mut'ah sebesar: Rp 14.885.259

Hlm. 29 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Madhiyah sebesar: Rp 4.961.753 X 19 bulan = Rp 94.273.307,-
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Maskan dan Kiswah sebesar: Rp 94.273.307,-
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pinjaman online menggunakan nama dan identitas pribadi Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban pembayaran (angsuran) pinjaman online yang dilakukan dengan menggunakan nama Pemohon Rekonvensi.
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 63.000.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (*Sepuluh Juta Rupiah*) sebagai kompensasi atas penderitaan batin, tekanan psikologis, dan hilangnya kehormatan akibat perbuatan Termohon Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya tidak menanggapi, sehingga yang menjadi pokok masalah adalah apakah Penggugat rekonvensi berhak sebagaimana rekonvensi yang diajukan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Nafkah Iddah, Maskan dan kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Nafkah Iddah sebesar Rp 14.885.259 (3 X Rp 4.961.753,-) dan juga Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Maskan dan Kiswah sebesar: Rp 94.273.307 sedang Tergugat rekonvensi tidak mengajukan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya

Hlm. 30 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban memberikan nafkah iddah sebagaimana maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta di atas, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi dalam keadaan nusyuz sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang menceraikan istrinya berkewajiban memberikan nafkah 3 (tiga) bulan kedepan sebagai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Tergugat wajib membayar maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al Iqna’ juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْكَسْوَةَ.

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya yang dituntut yaitu Nafkah Iddah sebesar Rp 14.885.259 (3 X Rp 4.961.753,-) dan juga Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Maskan dan Kiswah sebesar: Rp 94.273.307, majelis hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan Penggugat tersebut dalam petitum tuntutan tidak didukung oleh uraian posita tentang bagaimana dan dasar apa sehingga nilai-nilai tersebut muncul, tidak pula dijelaskan apa pekerjaan dan berapa penghasilan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa, namun demikian oleh karena nafkah iddah, maskan dan kiswah merupakan kewajiban yang melekat kepada Tergugat Rekonvensi yang menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka terhadap besarnya majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti Penggugat Rekonvensi yang mendukung jumlah atau nilai tuntutan tersebut. Demikian pula dari bukti saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi terdapat perbedaan tentang penghasilan

Hlm. 31 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, yaitu saksi pertama yang adalah ibu kandung Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 usaha dekor *wedding*, satu milik sendiri dan satunya usaha bersama teman, untuk yang milik sendiri penghasilan antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk satu kali job. Sedangkan saksi kedua Tergugat Rekonvensi yang juga keluarga dan berprofesi sama dengan Tergugat Rekonvensi menerangkan Tergugat Rekonvensi mempunyai usaha *wedding organizer* dengan penghasilan bersih untuk 1 kali *event* sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan per bulan biasanya ada 3 sampai 6 *event*, dan pada umumnya ada 2 bulan dalam satu tahun istirahat karena sepi *event*;

Menimbang, bahwa apabila penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam mengelola *wedding organizer* dengan waktu-waktu sepi orderan, maka dirata-ratakan penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dipastikan karena tidak ada kepastian jumlah *event* yang diperoleh Tergugat Rekonvensi dalam satu bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi selama 3 bulan sebesar Rp 14.885.259 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi apalagi sesuai pengakuan Penggugat bahwa Tergugat mempunyai banyak utang. Sehingga dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau apabila dikali selama tiga bulan maka total sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang maskan dan kiswah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 94.273.307, (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah) juga tidak jelas dari mana ukuran dan nilai tersebut diperoleh. Namun demikian majelis hakim mempertimbangkan untuk memenuhi maksud Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 tersebut, maka dalam kurun waktu 3 bulan menjalani waktu tunggu

Hlm. 32 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iddah) dan tidak punya anak, maka maskan berupa kontrakan (perumahan) dan kiswah (pakaian) yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan penghasilan sebagaimana dipertimbangkan di atas adalah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 14.885.259 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan tanggalan;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 236 yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَوْ تَفَرَّقُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِمَّا يُؤْتَى عَلَيْكُمْ قَدْرُهُ وَعَلَى الْفَقِيرِ قَدْرُهُ مَتَعَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ آيَةُ ٢٣٦

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu

Hlm. 33 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa bukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terikat sebagai suami isteri selama 1 tahun 10 bulan yaitu sejak bulan Maret 2024 hingga Januari 2026 dan sebelum terjadinya pisah tempat tinggal yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi sejak menikah hingga pisah bulan Januari 2025 atau mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 10 bulan, sehingga Penggugat Rekonvensi tetap berhak mendapat mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar 14.885.259 (empat belas juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) dinilai besar dibanding jasa mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 10 bulan serta dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dan dipertimbangkan di atas sehingga dengan demikian sesuai dengan asas kepatutan dan kepatantasan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kelayakan, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas sesuai jasanya selama 10 bulan jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah madhiyah sebesar Rp 4.961.753 X 19 bulan = Rp 94.273.307,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

Hlm. 34 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa selama 19 (sembilan belas) bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah, dan yang terbukti sebagaimana keterangan saksi Tergugat Rekonvensi bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dalam pengertian bahwa selama pisah tempat tinggal atau sejak Januari 2025 hingga Januari 2026 keduanya sudah pisah dan tidak ada lagi nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Dan sejak pisah tempat tinggal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mengingkari bekerja dan mengelola *wedding organizer* dengan memperhentikan waktu-waktu sepi orderan sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Hlm. 35 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah sebesar Rp 4.961.753 X 19 bulan = Rp 94.273.307,00 (sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan sebagaimana dipertimbangkan di atas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebagaimana nafkahj iddah perbulan adalah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan atau selama 12 bulan berpisah tempat tinggal yang dilalaikan total berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) nomor 1 tahun 2017 yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah berupa uang tersebut harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi;

Perbuatan Melawan Hukum dan Tanggungjawab membayar angsuran

Menikmbang, bahwa rekonvensi Penggugat berupa pernyataan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pinjaman online menggunakan nama dan identitas pribadi Penggugat Rekonvensi tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab penuh atas seluruh kewajiban pembayaran (angsuran) pinjaman online yang dilakukan dengan menggunakan nama Pemohon Rekonvensi, oleh majelis hakim mempertimbangkan bahwa terhadap perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut adalah murni perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan pihak ketiga sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagai mana maksud Pasal 1365 HUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1238 KUHPPerdata tentang perjanjian jo. Undang-Undang nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-undang nomor 49 Tahun 2009, oleh karena itu beralasan untuk menyatakan gugatan rekonvensi tentang Perbuatan Melawan

Hlm. 36 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan Tanggung jawab membayar angsuran dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Ganti Rugi Materil dan Inmatreri

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 63.000.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*) dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000 (*lima puluh Juta Rupiah*) sebagai kompensasi atas penderitaan batin, tekanan psikologis, dan hilangnya kehormatan akibat perbuatan Termohon Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi berupa kompensasi atas penderitaan batin, tekanan psikologis dan hilangnya kehormatan akibat perbuatan Termohon Rekonvensi dengan ganti kerugian materiil dan immateriil tersebut, majelis hakim mempertimbangkan, bahwa gugatan tersebut tidak jelas kerugian materiil dan immateriil dimaksud karena dalam tuntutananya tidak didukung oleh posita yang menjelaskan hal-hal dimaksud. Disamping itu dalam kehidupan berumah masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana telah majelis hakim pertimbangkan di muka tentang kewajiban suami yang menceraikan istrinya dan sebaliknya kewajiban istri kepada suaminya sebagaimana pula diatur dalam Pasal 149 hingga Pasal 152 Kompilasi Hukum, sehingga dengan demikian rekonvensi tersebut beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

MoU Pemkot dan PA Surabaya

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor: 3485/KPA-W13-A1/HM2.1/X/2025 dan Nomor 100.3.7.1/27991/463.1.2/2025, pasal 4 tanggal 6 Oktober 2025 dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring

Hlm. 37 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, maskan dan kiswah di atas;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar

MENGADILI

Hlm. 38 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (XXXX) di hadapan siang Pengadilan Agama Surabaya;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (XXXX), sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Maskan (tempat tinggal) dan Kiswah (pakaian) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 2.4. Nafkah lampau selama 12 bulan sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menyatakan tidak menerima Rekonvensi Penggugat berupa Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung jawab membayar angsuran dan Ganti Rugi Materiil dan Imateriil;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum nomor 2 (dua) di atas;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1447 Hijriah oleh kami

Hlm. 39 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Dwi Hernasari, S.H., M.H.E.S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI, S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Penggandaan	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

Hlm. 40 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 41 dari 41 hlm. Put No.4903/Pdt.G/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)